



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

17 ביולי 2023

1650

כ"ח בתמוז התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 146), התשפ"ג-2023 1236

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 146), התשפ"ג-2023

1. תיקון סעיף 157א בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 157א(ו), בסופו יבוא "בוצעה הסתייה מהיתר לפי סעיף קטן זה במקרקעין המפורטים בסעיף 243(א), רשאי גם מנהל הרשות לאכיפה במקרקעין או מי שהוא הסמיכו לכך להורות כאמור בסעיף קטן זה".
 2. בסעיף 221 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), במקום "מ"מ 30 ימים" יבוא "מ"מ 45 ימים".
 3. בסעיף 222 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ב), בכל מקום, במקום "בתוך 60 ימים" יבוא "בתוך 90 ימים".
 4. בסעיף 1254 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), במקום הסיפה החל במילים "ישלם המורשע" יבוא "חייב המורשע בתשלום הוצאות הביצוע לקופת הרשות האוכפת כמפורט בפסקאות (1) או (2) שלהלן, לפי העניין, ויחולו לעניין גביית ההוצאות כאמור הוראות פסקאות (3) ו-(4) שלהלן:
- (1) לעניין עבודה אסורה – חייב בתשלום הוצאות הביצוע מי שהורשע בעבירה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) של סעיף 243 לחוק, כמפורט בסעיף קטן (ג) של אותו סעיף;
 - (2) לעניין שימוש אסור – חייב בתשלום הוצאות הביצוע מי שהורשע לפי סעיפים קטנים (ד) או (ה) של סעיף 243 לחוק, כמפורט בסעיף קטן (ו) של אותו סעיף;

ד ב ר י ה ס ב ר

במקרים של בנייה בלא היתר או בסתייה מהיתר, במקרקעין שהוגדרו בסעיף 243(א) לחוק במקרקעין שאליהם התייחס המחוקק ברמת חומרה גבוהה יותר (מקרקעין המיועדים לתשתיות לאומיות; מקרקעין המצויים בסביבה החופית; מקרקעין שהוכרו כקרקע חקלאית; מקרקעין שהם גן לאומי או שמורת טבע, או מיועדים לכך, ומקרקעין המיועדים בתוכנית לשטחים ציבוריים פתוחים).

סעיפים הרשות לאכיפה במקרקעין מוציאה מדי שנה 2 ו-3 מאות צווים מינהליים. כך למשל, בשנת 2021 הוציאה הרשות 1,838 צווים מינהליים ובשנת 2022 הוציאה 2,026 צווים מינהליים. אחוז ביצוע הצווים בחמש השנים האחרונות עומד על כ-70%. מוצע לתקן את סעיף 221(א) לחוק ולהאריך את תקופת האכלוס המאפשרת הריסת בנייה לא חוקית לתקופה של 45 ימים במקום 30 ימים, וכן לתקן את סעיף 222(ב) לחוק ולהאריך את תוקף הצווים לתקופה של 90 ימים במקום 60 ימים, כדי לאפשר את היערכות הרשות לאכיפה במקרקעין ובעיקר משטרת ישראל למתן סיוע לביצוע הצווים. הארכת התקופה לביצוע הצווים תאפשר הוצאה לפועל של מספר גדול יותר של צווים מינהליים, בסיוע המשטרה, בלי להטיל עליה עומס בלתי סביר, ובכך תחסוך זמן שיפוטי מבתי המשפט בבקשות להארכת צווים.

כללי סעיפי הצעת החוק המתפרסמת בזה נכללו בפרק י"ז בהצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 (הצ"ח הממשלה – 1612, התשפ"ג, עמ' 354), אשר אושרה בקריאה ראשונה בכנסת ביום ו' בניסן התשפ"ג (28 במרץ 2023). לאחר אישורה של הצעת החוק האמורה בקריאה ראשונה, נדונו הסעיפים האמורים בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אך בשל סד הזמנים לא נכללו לבסוף בחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, שאושר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת ביום ד' בסיוון התשפ"ג (24 במאי 2023). לנוכח האמור, מתפרסמים סעיפים אלה בשנית, בשינויים קלים, במסגרת הצעת חוק נפרדת.

סעיף 1 סעיף 157א(ו) לחוק התכנון והבנייה (להלן – החוק), מאפשר כיום לרשות רישוי לנתק מתשתית החשמל או המים יחידה של מסחר, שירותים, תעשייה או דיר, אם בנייתה נעשתה בסתייה מהיתר. במסגרת תפקידה פועלת הרשות לאכיפה במקרקעין נגד עבירות לפי החוק שהן משמעותיות יותר בהיקפים וביעודי הקרקע הרגישים יותר מאשר רשות הרישוי, על פי רוב. משום כך, מוצע להקנות את הסמכות גם לרשות לאכיפה במקרקעין

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשפ"ג, עמ' 284.

(3) אם הרשות האוכפת היא היחידה הארצית לאכיפה, יחולו על גביית הוצאות הביצוע שלא שולמו במועד לפי סעיף זה הוראות חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995²;

(4) אם הרשות האוכפת היא ועדה מקומית, רשות מקומית המוסמכת לאכיפה או רשות הטבע והגנים, יחולו על גביית הוצאות הביצוע לפי סעיף זה הוראות פקודת המסים (גבייה)³.

5. בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995⁴, בסעיף 1, בפסקה (16) להגדרה "חוב", במקום "קנס שהטיל בית משפט או קנס מינהלי, המשולם לקופת ועדה מקומית כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (בחוק זה – ועדה מקומית)" יבוא "קנס שהטיל בית משפט, קנס מינהלי או הוצאות ביצוע לפי סעיף 1254 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, המשולמים לקופת ועדה מקומית כמשמעותה בחוק האמור (בחוק זה – ועדה מקומית)", במקום "לגבותו" יבוא "לגבותם" ובמקום "לא ייגבה הקנס" יבוא "לא ייגבו הקנס או ההוצאות, לפי העניין".
6. תחילתם של סעיפים 4 ו-5 לחוק זה, במועד תחילתו של צו לפי סעיף 1254(ב) לחוק תחילה העיקרי, שבו נקבע סכום ההוצאות לביצוע צווים כאמור באותו סעיף.

ד ב ר י ה ס ב ר

תהליך הגבייה יבוצע על ידי גורם מינהלי ומיומן לכך, האמון על גביית חובות המדינה. לאחר שייקבעו בתקנות סכומים מוגדרים של ההוצאות שישולמו בשל ביצוע הצו, יוכל המרכז לגביית קנסות לגבות את החובות בשל ההוצאות, אם אלה לא ישולמו על ידי החייב בביצוע הצו, במועד כפי שייקבע.

סעיף 5 בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (בפרק זה – חוק המרכז לגביית קנסות), הוסמך המרכז לגביית קנסות לגבות בעבור הוועדות המקומיות קנס שהטיל בית משפט או קנס מינהלי המשולם לוועדה מקומית כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה. כדי שלוועדות המקומיות תהיה אפשרות לגבות גם הוצאות שהוציאו בשל ביצוע צו לפי סעיף 1254 לחוק בנוסחו המוצע בסעיף 4 להצעת החוק, מוצע לתקן את חוק המרכז לגביית קנסות, כך שהוועדה המקומית תוכל לפנות ולבקש את הסמכת המרכז גם באשר לחוב זה. תיקון זה ייתן מענה מקיף לצורך של הוועדות המקומיות בגביית חובותיהן.

סעיף 6 מוצע לקבוע את תחילת הסדרי גביית הוצאות ביצוע הצו לפי סעיף 1254 לחוק כתיקונו המוצע, למועד כניסתו לתוקף של צו שיקבע שר הפנים, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, בעניין סכום ההוצאות לביצוע צווים, מכוח סמכותו לפי סעיף 1254(ב) לחוק.

סעיף 4 על פי ההסדר הקבוע בסעיף 1254 לחוק, הוצאות עלויות הריסה שמוציאה הרשות לאכיפה במקרקעין בשל הריסות לפי צווים מינהליים ושיפוטיים, נתבעות כיום בתביעה אזרחית נגד האחראי על הבנייה. הסדר זה מייצר מצב שבו לשם גביית ההוצאות נדרשת המדינה לתבוע אזרחים באמצעות פרקליטות המדינה. התביעות עצמן דורשות זמן ומשאבים של המדינה לצורך ניהול הליכים שעניינם החזר הוצאות כנגד חשבוניות שהוצאו בפועל.

התיקון המוצע בסעיף זה מבוסס על מנגנון שקיים בחקיקה אחרת (חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984), ומאפשר את חיובו של מי שאחראי על ביצוע עבודה או שימוש אסורים לפי החוק בתשלום ההוצאות שהוציאה הרשות לאכיפה במקרקעין בביצוע הצו. על פי המוצע, אם הרשות האוכפת היא ועדה מקומית, רשות מקומית מוסמכת או רשות הטבע והגנים, תחול על גביית ההוצאות פקודת המסים (גבייה). עוד מוצע להסמיך את המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (להלן – המרכז לגביית קנסות) לגבות את החוב בשל הוצאות שהוציאה הרשות לאכיפה במקרקעין לביצוע הצו, ככל שלא שולמו על ידי החייב בביצוע הצו.

נכון להיום, הליך גביית ההוצאות כרוך כאמור בהגשת תביעת השבה נגד החייב בביצוע הצו. הליך זה אינו יעיל או מוצדק בנסיבות העניין, ועל כן מוצע כי

² ס"ח התשנ"ה, עמ' 170.

³ חוקי א"י, כרך ב', עמ' (ע) 1374, (א) 1399.

⁴ ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשפ"ג, עמ' 148.

